



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mukhamad Khoirul Nasik Bin Sutikno |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 10 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Slamet Riyadi RT. 003 RW. 002 Desa Se bani
Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 Desember 2025

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Ria Susanti, S.H., advokad / Penasihat hukum yang berlatam di Dsn Gangsira, Puthuk Rt 05, Rw 05, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan register no 1553/PH/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 1 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 1 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421;
 - 2) 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation;
 - 3) 1 (satu) batang sumpit yang terbuat dari besi warna silver
 - 4) 1 (satu) buah alat kasir atau cash drawer merk EPPOS warna hitam.
 - 5) 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam nomor imei 1 : 863827044037283 dan nomor imei 2 : 863827044037291

Dikembalikan kepada saksi Dimas Mulia

- 6) 1 (satu) buah sepatu merek ERONS dengan warna hitam putih;
- 7) 1 (satu) buah celana jeans merek ELDEST MAN dengan warna biru navy;

Dikembalikan kepada terdakwa

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 21.25 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu bertemu dengan saksi Dimas Mulia dengan maksud meminta gaji terdakwa yang belum diberikan namun saksi Dimas Mulia hanya diam saja. kemudian sekira pukul 21.30 wib, terdakwa datang kembali ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu lalu terdakwa menuju ke arah saklar café crazy steak lalu terdakwa mematikan listrik/ lampu café crazy steak setelah terdakwa berhasil mematikan listrik/lampu café crazy steak kemudian terdakwa masuk ke dalam café crazy steak lalu menuju meja kasir kemudian terdakwa melihat kondisi laci kasir yang kuncinya menancap di laci kasir tersebut kemudian terdakwa membuka laci kasir dan mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang berada di meja kasir, selanjutnya terdakwa menuju ke dalam kamar mess karyawan lalu mengambil 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pulang ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa akibat terdakwa mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Dimas Mulia,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi Dimas Mulia mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 7.293.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Subsidiair

----- Bahwa ia terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 21.25 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu bertemu dengan saksi Dimas Mulia dengan maksud meminta gaji terdakwa yang belum diberikan namun saksi Dimas Mulia hanya diam saja. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, terdakwa datang kembali ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu kemudian terdakwa menuju ke arah saklar café crazy steak lalu terdakwa mematikan listrik/ lampu café crazy steak, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Cafe creazy steak dan menuju meja kasir café crazy steak lalu terdakwa melihat kondisi laci kasir dengan posisi kunci menancap di laci kasir tersebut kemudian terdakwa membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalamnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang berada di atas meja kasir, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mess karyawan lalu mengambil 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia kemudian terdakwa membawa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



barang-barang tersebut ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dimas Mulia mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 7.293.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Dimas Mulia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian pada tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 21.25 WIB dan Terdakwa melakukannya di dalam café Crazy Steak milik saksi Alamat Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja di café Crazy Steak.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pemilik café Crazy Steak tersebut, awalnya sekira pukul 22.15 WIB tanggal 18 Juli 2025 saksi dihubungi pegawai saksi atas nama RIAN, ketika telfon Saksi ADI RYAN PRATAMA mengatakan bahwa kondisi café kosong, untuk pegawai café yang sift malam yaitu Terdakwa MOKHAMAD KHOIRUL NASIK dan Saksi DENI tidak ada ditempat. Kemudian dengan kondisi sedang telfon Saksi ADI RYAN PRATAMA melakukan pengecekan ke meja kasir dan mengetahui kondisi laci kasir uang nya sudah kosong dan HP kasir juga tidak ada, kemudian Saksi ADI RYAN PRATAMA melakukan pengecekan ke mess pegawai dan melihat bahwa 1 set Playbox juga sudah tidak ada. Karena laporan dari Saksi ADI RYAN PRATAMA kemudian saksi melakukan pengecekan cctv melalui HP milik saksi karena pada saat itu saksi di rumah saksi Alamat Kab Sidoarjo. Pada rekaman cctv yang durasinya hanya sebentar saksi melihat bahwa Terdakwa sedang membuka laci kasir, Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telfon saksi menyuruh Saksi ADI RYAN PRATAMA untuk mengecek cctv lain dengan tujuan mencari kendaraan yang digunakan Terdakwa tetapi tidak terlihat. Kemudian tanggal 19 Juli 2025 saksi datang ke café Crazy Steak milik saksi tersebut setelah saksi melakukan perincian bahwa barang milik saksi yang hilang adalah antara lain :

- Uang senilai Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang berada didalam laci kasir.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Z1 Pro warna biru tua dengan nomor Imei 1: 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421
 - 1 (satu) Set Playbox berisi Televisi merk FAWS warna Hitam, Playstation 3 warna hitam dan 2 buah stick Playstation
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan nominal Rp 7.293.000 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi dapat menjelaskan cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu:
- Uang senilai Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang berada didalam laci kasir dilakukan dengan cara mencungkil tetapi saksi tidak mengetahui dengan alat apa.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Z1 Pro warna biru tua dengan nomor Imei 1: 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421 diambil dari atas meja kasir karena HP tersebut adalah HP khusus program kasir sehingga sering berada diatas meja kasir.
 - 1 (satu) Set Playbox berisi Televisi merk FAWS warna Hitam, Playstation 3 warna hitam dan 2 buah stick Playstation diambil dari dalam mess pegawai yang setiap harinya mess tersebut tidak pernah dikunci agar pegawai mudah keluar masuk mess tersebut, dikarenakan terdakwa merupakan pegawai di Cafe Crazy Steak.
- Bahwa saksi menjelaskan letak 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam, Playstation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation sebelum hilang yang diambil tanpa ijin saksi oleh Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK di dalam mess pegawai laki laki.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menjelaskan terkait mess pegawai khususnya mess pegawai laki laki adalah sebuah kamar yang dapat digunakan untuk pegawai istirahat pada waktu jam kerja secara bergantian, terkadang pegawai Crazy Steak istirahat di mess pegawai tersebut pada waktu shift siang hari dan shift malam hari.
- Bahwa saksi menjelaskan fungsi mess pegawai tersebut adalah untuk tempat istirahat pegawai ketika shift siang dan shift malam, digunakan untuk menyimpan barang barang pribadi pegawai Crazy Steak ketika bekerja dan untuk menyimpan beberapa barang café crazy steak.
- Bahwa saksi menjelaskan jam kerja terdakwa selama bekerja di Cafe Crazy Steak adalah selama 12 Jam kerja.
- Bahwa saksi menjelaskan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK yaitu jaket warna merah maroon, celana panjang, masker dan menggunakan sepatu.
- Bahwa saksi menjelaskan cara melihat rekaman CCTV tersebut yaitu dengan cara menggunakan HP merk REDMI 9C warna hitam nomor imei 1 : 863827044037283 dan nomor imei 2 : 863827044037291 milik saksi, dengan menggunakan aplikasi dengan nama "Tuya" yang telah terinstal di HP REDMI 9C tersebut.
- Bahwa benar screenshot cctv yang diperlihatkan adalah pada saat terdakwa mengambil uang yang berada di meja kasir.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut, namun menurut keterangan Terdakwa ketika saksi menanyakan alasan adalah karena saksi tidak memberikan gaji selama 1 bulan.
- Bahwa Alasan Saksi tidak memberikan gaji Terdakwa karena Saksi menemukan peristiwa dimana Terdakwa melakukan mark up pada nilai belanja kebutuhan café Crazy Steak tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bekerja atau menjadi pegawai di café Crazy Steak milik saksi tersebut sekira mulai bulan Oktober tahun 2024.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

2. **ADI RYAN PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



BAP.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan kronologi kejadian yaitu bahwa saksi adalah pegawai café Crazy Steak tersebut, awalnya sekira pukul 21.15 WIB tanggal 18 Juli 2025 saksi dihubungi oleh Saksi SATRIA BRAWIJAY Aselaku pegawai café Crazy Steakjuga. Tujuan Saksi SATRIA BRAWIJAYA menghubungi saksi untuk minta tolong menghidupkan lampu, karena Listrik di café Crazy Steakmati. Karena hal tersebut saksi mendatangi café crazy steak, saksi sampai di café Crazy Steak sekira pukul 21.45 WIB, ketika sampai disana saksi melihat kondisi café Crazy Steakgelap dan listrik juga mati. Kemudian saksi mendatangi tempat saklar listrik dan menghidupkan saklar listrik, karena saksi sudah menghidupkan saklar listrik café Crazy Steakkemudian lampu dapat menyala. Kemudian saksi kembali ke café crazy steak. Ketika saksi sudah didalam area café Crazy Steaksaksi tidak melihat seseorang pun. Kemudian saksi juga melihat kondisi mess pegawai pintu nya sudah terbuka, karena hal tersebut saksi mengecek mess pegawai tersebut dan melihat 1 (satu) set Playbox yang biasanya berada di mess pegawai sudah tidak ada. Kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat lain tepatnya daerah kasir, kemudian saksi melihat laci kasir dan membuka laci kasir tersebut dan melihat bahwa dalam laci kasir tersebut sudah tidak ada uang, karena hal tersebut saksi menghubungi Saksi DIMAS MULIA selaku pemilik café Crazy Steakdan melaporkan kejadian tersebut. Kemudian saksi juga melihat bahwa HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua yang biasa digunakan untuk kasir juga tidak ada, kemudian saksi melaporkan kembali kepada Saksi DIMAS MULIA bahwa terdapat barang barang di café Crazy Steaktelah hilang antara lain : uang dalam laci kasir, 1 (satu) set playbox dan HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah saksi melihat cctv yang ada di cafe Crazy Steak yang telah mengambil uang dalam kasir adalah Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik karena sempat sama sama bekerja café crazy steak.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi ketika Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yaitu dengan cara membuka laci kasir karena pada saat itu laci kasir terkunci tetapi kuncinya menancap pada laci tersebut, mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua yang tergeletak di area kasir dan 1 (satu) set playbox yang berisi Televisi merek FAWS warna hitam, Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation yang berada didalam mess pegawai yang kondisi mess nya tidak terkunci.

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari laci kasir, 1 (satu) set playbox dan HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua yang tergeletak di area kasir dan 1 (satu) set playbox yang berisi Televisi merek FAWS warna hitam, Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation tanpa seizin Saksi DIMAS MULIA Mulia selaku pemilik Cafe Crazy Steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu pada tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 21.45 wib.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik melakukan pengambilan uang, 1 (satu) set playbox dan HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua yang berada di café Crazy Steaktanpa ijin dari Saksi DIMAS MULIA.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan terkait mess pegawai khususnya mess pegawai laki laki adalah sebuah kamar yang dapat digunakan untuk pegawai istirahat pada waktu jam kerja secara bergantian, terkadang pegawai Crazy Steakistirahat di mess pegawai tersebut pada waktu shist siang hari dan shift malam hari.
- Bahwa saksi menjelaskan fungsi mess pegawai tersebut adalah untuk tempat istirahat pegawai ketika shift siang dan shift malam, digunakan untuk menyimpan barang barang pribadi pegawai Crazy Steaketika bekerja dan untuk menyimpan beberapa barang café crazy steak.
- Bahwa saksi menjelaskan letak 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation sebelum hilang yang diambil tanpa ijin saksi oleh Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK di dalam mess pegawai laki laki.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada aturan khusus atau tertentu terkait waktu ketika pegawai menempati mess pegawai laki-laki yang berada didalam area cafe crazy steak, tetapi biasanya digunakan istirahat pegawai laki-laki pada siang hari dan malam hari.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jam kerja terdakwa selama bekerja di Cafe Crazy Steak adalah selama 12 Jam kerja.
- Bahwa saksi menjelaskan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK yaitu jaket warna merah maroon, celana panjang, masker dan menggunakan sepatu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

3. SATRIA NAUFAL ARIEF, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah mengamankan Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK di Cafe Crazy Steak Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu, pada tanggal 20 Juli 2025, sekira pukul 12.00 WIB bersama rekan Saksi yang bernama BRIPDA GUSTI NGURAH KESSAR.
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saksi jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 saksi dan Saksi GUSTI NGURAH KBG sedang melakukan pencarian tempat tinggal Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK yang infonya berada di daerah kec. Bumiaji, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi dihubungi oleh Saksi DIMAS MULIA MULIA bahwa Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK telah datang di cafe crazy steak, karena informasi tersebut kemudian saksi dan Saksi GUSTI NGURAH KBG pergi mendatangi cafe crazy steak. Setelah sampai di cafe Crazy Steak bahwa benar Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK berada di cafe Crazy Steak tersebut. Kemudian saksi dan Saksi GUSTI NGURAH KBG melakukan interogasi awal kepada Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK dan Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK mengaku memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK telah mengambil tanpa ijin atas uang senilai Rp 293.000 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang awalnya didalam laci kasir; 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421; 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation. Kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi DIMAS MULIA MULIA selaku pelapor dan pemilik cafe Crazy Steak bahwa benar menurut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi DIMAS MULIA MULIA telah mengalami kehilangan uang senilai Rp 293.000 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang awalnya didalam laci kasir; 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421; 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation. Kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK "APA PAKAIAN YANG GUNAKAN PADA SAAT MENGAMBIL BARANGBARANG TERSEBUT?", kemudian Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK menjawab "SAKSI MEMAKAI JAKET WARNA MERAH MAROON, CELANA JEANS INI (YANG DIPAKAI PADA SAAT ITU) DAN SEPATU INI (YANG DIPAKAI PADA SAAT ITU). Kemudian saksi ditunjukkan vidio dari HP milik sdr. DIMAS MULIA ketika Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK mengambil uang di laci kasir dan kemudian mengetahui bahwa yang diterangkan oleh Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK benar. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK bagaimana cara Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK mengambil uang dari dalam laci kasir, kemudian Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK menjawab "cara nya saksi membuka laci seperti biasa karena pada waktu itu laci kasir terkunci tetapi kuncinya menancap pada laci kasir tersebut, setelah membuka laci kasir tersebut saksi mengambil semua uangnya, kemudian saksi menutup dan mengunci kembali laci kasir tersebut, kemudian karena saksi ada rasa marah kepada sdr. dimas mulia saksi mencongkel laci kasir tersebut agar rusak dengan menggunakan satu batang sumpit yang pada waktu itu ada diarea laci kasir", Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK dimana Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK menyimpan uang senilai Rp 293.000 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang awalnya didalam laci kasir; 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421; 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation dan jaket warna merah maroon yang digunakan ketika mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK menjawab "Untuk Uang Sudah Habis Saksi Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari Hari, Untuk Jaket Warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maroon Dipinjam Teman Saksi Atas Nama Deni, Dan Untuk Barang Yang Lain Ada Di Kos Saksi", karena hal tersebut kemudian saksi, sdr. GUSTI NGURAH KBG dan Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK bersama sama meninggalkan cafe Crazy Steakdan pergi ke kos Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421; 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation. Setelah mengamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421; 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation dan 1 batang sumpit kemudian saksi dan sdr. GUSTI NGURAH KBG mengamankan Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK ke Polres Batu.

- Bahwa saksi menjelaskan telah pada saat mengamankan Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik juga mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor IMEI 1: 865992048126439 dan nomor IMEI 2 : 865992048126421;
- 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation;
- 1 (satu) pasang sepatu merek ERONS dengan warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah celana jeans merek ELDEST MAN dengan warna biru navy;
- 1 (satu) batang sumpit yang terbuat dari besi warna silver.

Yang keseluruhannya berada dalam penguasaan Terdakwa MUKHAMAD KHOIRUL NASIK

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

4. **GUSTI NGURAH KESSAR**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. SATRIA NAUFAL ARIEF mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 12.00 WIB di cafe crazy steak Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan kronologi kejadian yaitu bahwa awalnya terkait dengan Laporan dari Saksi DIMAS MULIA MULIA, dengan kronologis sebagai berikut Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 21.30 Wib Pelapor dihubungi staf cafe Crazy Steak milik sdr. DIMAS MULIA bahwa terdapat barang barang di cafe Crazy Steak hilang, setelah itu pelapor melakukan pengecekan bahwa benar barang barang antara lain uang, 1 (satu) set playbox dan HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua hilang dari dalam cafe, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.293.000, kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu guna penyelidikan lebih lanjut, kemudian kami menindak lanjuti aduan dari Saksi. DIMAS MULIA terkait dugaan Pencurian dengan pemberatan terhadap barang barang yang ada di café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 21.30 Wib, dimana kami mendapatkan petunjuk dari hasil penyelidikan bahwa terdapat 1 orang yang melakukan aksi pencurian, kemudian kami berhasil mengamankan diduga sebagai pelaku atas nama terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di café Crazy Steak dan kemudian kami mendatangi café crazy steak. Sesampai di café Crazy Steakkami melakukan interogasi terhadap terdakwa dari hasil interogasi awal orang yang mengaku bernama terdakwa, mengakui perbuatanya telah melakukan pencurian berupa uang, 1 (satu) set playbox dan HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua, kemudian kami bersama dengan terdakwa, menuju kos terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation dan HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua, kemudian setelah mengambil barang tersebut kami dan terdakwa menuju ke Polres Batu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah melihat foto barang bukti berupa 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam, Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua yang ditunjukkan saksi membenarkan bahwa barang barang tersebut yang telah diambil oleh sdr. Mukhamad Khoirul Nasik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicafe Crazy Steak yang beralamat Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 21.30 WIB.

- Bahwa menurut keterangan sdr. Mukhamad Khoirul Nasik uang senilai Rp 293.000 milik sdr. DIMAS MULIA yang telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa telah digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang temuat dalam BAP pada berkas Perkara An. Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Batu di karenakan Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp 293.000 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421 dengan nomor HP 0895393964468, 1 (satu) unit Playstation set TV playbox tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Batu pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira pukul 12.00 Wib, di Crazy Steak yang terletak di Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek Faws warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp 293.000, (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari dalam café Crazy Steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib milik Sdr DIMAS MULIYA selaku pemilik café tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis dan cara mengambil barang-barang tersebut yaitu, awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke Café Crazy Steakyang terletak di Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu untuk bertemu Sdr DIMAS MULIA meminta gaji Terdakwa yang belum diberikan akan tetapi Sdr DIMAS MULIA hanya diam saja, lalu Terdakwa menuju ke Balaidesa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu untuk melaporkan Sdri DIMAS MULIA terkait tidak memberikan gaji/hak Terdakwa yang belum diberikan kepada Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa sesama karyawan, kemudian sore hari Terdakwa nongkrong dipinggir jalan menuju ke arah café tempat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bekerja bersama dengan teman – teman Terdakwa, hingga sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke Café tempat Terdakwa bekerja bersama sdr. DENI. Lalu sesampainya didepan café Terdakwa berjalan kearah saklar Listrik kemudian Terdakwa mematikan saklar MCB dan membuat listrik/lampu yang berada di Café tersebut mati, kemudian Terdakwa dan sdr. DENI berjalan kaki menuju mess pegawai, dalam kondisi listrik padam dan gelap Terdakwa melihat sdr. DENI sedang mengemasi pakaiannya untuk dikemas, kemudian ketika sdr. DENI sedang berkemas Terdakwa berjalan menuju meja kasir dengan maksud mengambil uang yang berada di laci kasir. Sebelum ke meja kasir Terdakwa mengambil sumpit yang terbuat dari besi. Kemudian Terdakwa sampai didepan laci kasir dan melihat kondisi laci terkunci tetapi kuncinya menancap di laci kasir tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci laci tersebut. Ketika Terdakwa sedang mengambil uang sdr. SATRIA selaku pegawai café datang. sdr. SATRIA tidak curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa juga masih selaku pegawai café. Kemudian karena ada sdr. SATRIA Terdakwa tanya “LAPO AWAKMU SAT ?”, sdr SATRIA menjawab “NGGOLEK I DOMPET”, karena sdr. SATRIA mencari dompet Terdakwa tetap melancarkan pengambilan terhadap uang yang ada dikasir tersebut. pengambilan terhadap uang tersebut mudah karena kondisi laci kasir terkunci tetapi kuncinya menancap pada laci tersebut. Setelah Terdakwa mengambil semua uang dalam laci kasir tersebut kemudian Terdakwa menutup dan mengunci laci kasir tersebut. Setelah laci terkunci kemudian Terdakwa mencongkel laci kasir dengan menggunakan sumpit dari besi tersebut hingga terbuka lagi. Terdakwa tetap mencongkel laci kasir tersebut karena Terdakwa masih sakit hati dengan sdr. DIMAS MULIA karena tidak diberi gaji. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang berada di meja kasir, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke dalam Kamar Mess karyawan dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Playbox berisi Televisi merek Faws warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation yang saat itu berada di lantai, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut Terdakwa berjalan keluar dari area café menuju ke tempat parkir yang berada di depan café tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi dan kondisi 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek Faws warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation ketika Terdakwa ambil posisinya didalam mess pegawai café



crazy steak, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru ketika Terdakwa ambil posisinya diatas meja kasir dan uang tunai sebesar Rp 293.000, (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ketika Terdakwa ambil posisinya didalam laci kasir dengan cara mengambil dilaci kasir karena pada waktu itu laci kasir tidak terkunci.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek Faws warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp 293.000, (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah untuk 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek Faws warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru Terdakwa gunakan untuk jaminan hingga Terdakwa digaji oleh sdr. DIMAS MULIA dan uang tunai sebesar Rp 293.000, (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek Faws warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp 293.000, (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan jaminan agar Terdakwa digaji oleh sdr. DIMAS MULIA dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek Faws warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp 293.000, (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut terdakwa menggunakan masker wajah warna hitam, jaket warna merah maroon, celana panjang jeans warna biru, sepatu warna hitam putih.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merek FAWS warna hitam, Playstation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation;
- 3) 1 (satu) batang sumpit yang terbuat dari besi warna silver
- 4) 1 (satu) buah alat kasir atau cash drawer merk EPPOS warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam nomor imei 1 : 863827044037283 dan nomor imei 2 : 863827044037291
- 6) 1 (satu) buah sepatu merek ERONS dengan warna hitam putih;
- 7) 1 (satu) buah celana jeans merek ELDEST MAN dengan warna biru navy;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Batu pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira pukul 12.00 Wib, di Crazy Steak yang terletak di Desa Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu di karenakan Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp 293.000 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421 dengan nomor HP 0895393964468, 1 (satu) unit Playstation set TV playbox tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu bertemu dengan saksi Dimas Mulia dengan maksud meminta gaji terdakwa yang belum diberikan namun saksi Dimas Mulia hanya diam saja. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, terdakwa datang kembali ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu kemudian terdakwa menuju ke arah saklar café crazy steak lalu terdakwa mematikan listrik/ lampu café crazy steak, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Cafe creazy steak dan menuju meja kasir café crazy steak lalu terdakwa melihat kondisi laci kasir dengan posisi kunci menancap di laci kasir tersebut kemudian terdakwa membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalamnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang berada di atas meja kasir, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



kamar mess karyawan lalu mengambil 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dimas Mulia mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 7.293.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa Mukhamad Khoirul Nasik bin Sutikno menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu bertemu dengan saksi Dimas Mulia dengan maksud meminta gaji terdakwa yang belum diberikan namun saksi Dimas Mulia hanya diam saja. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, terdakwa datang kembali ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu kemudian terdakwa menuju ke arah saklar café crazy steak lalu terdakwa mematikan listrik/ lampu café crazy steak, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Cafe creazy steak dan menuju meja kasir café crazy steak lalu terdakwa melihat kondisi laci kasir dengan posisi kunci menancap di laci kasir tersebut kemudian terdakwa membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalamnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang berada di atas meja kasir, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mess karyawan lalu mengambil 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia kemudian terdakwa membawa bararang-barang tersebut ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu Uang senilai Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang berada didalam laci kasir, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Z1 Pro warna biru tua dengan nomor Imei 1: 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421 dan 1 (satu) Set Playbox berisi Televisi merk FAWS warna Hitam, Playstation 3 warna hitam dan 2 buah stick Playstation yaitu milik saksi Dimas Mulia dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa, Uang senilai Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang berada didalam laci kasir, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Z1 Pro warna biru tua dengan nomor Imei 1: 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421 dan 1 (satu) Set Playbox berisi Televisi merk FAWS warna Hitam, Playstation 3 warna hitam dan 2 buah stick Playstation milik saksi Dimas Mulia yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut dengan cara terdakwa menuju ke arah saklar café crazy steak lalu terdakwa mematikan listrik/ lampu café crazy steak, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Cafe creazy steak dan menuju meja kasir café crazy steak lalu terdakwa melihat kondisi laci kasir dengan posisi kunci menancap di laci kasir tersebut kemudian terdakwa membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalamnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang berada di atas meja kasir, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mess karyawan lalu mengambil 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation. Setelah berhasil

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu bertemu dengan saksi Dimas Mulia dengan maksud meminta gaji terdakwa yang belum diberikan namun saksi Dimas Mulia hanya diam saja. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, terdakwa datang kembali ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu kemudian terdakwa menuju ke arah saklar café crazy steak lalu terdakwa mematikan listrik/ lampu café crazy steak, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Cafe creazy steak dan menuju meja kasir café crazy steak lalu terdakwa melihat kondisi laci kasir dengan posisi kunci menancap di laci kasir tersebut kemudian terdakwa membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalamnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang berada di atas meja kasir, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mess karyawan lalu mengambil 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dimas Mulia dan saksi Adi Ryan Pratama, cafe steak crazy mempunyai mess pegawai khususnya mess pegawai laki-laki yang hanya digunakan untuk pegawai istirahat pada waktu jam kerja secara bergantian, terkadang pegawai café Crazy



Steak istirahat di mess pegawai tersebut pada waktu shift siang hari dan shift malam hari, sehingga berdasarkan hal tersebut tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni café Crazy Steak tidak termasuk rumah (woning) sebagaimana tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *tidak terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Barangsiapa** sebagaimana dakwaan primair di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut, oleh karena itu unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan subsidair ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu bertemu dengan saksi Dimas Mulia



dengan maksud meminta gaji terdakwa yang belum diberikan namun saksi Dimas Mulia hanya diam saja. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, terdakwa datang kembali ke café crazy steak yang beralamat di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu kemudian terdakwa menuju ke arah saklar café crazy steak lalu terdakwa mematikan listrik/ lampu café crazy steak, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Cafe creazy steak dan menuju meja kasir café crazy steak lalu terdakwa melihat kondisi laci kasir dengan posisi kunci menancap di laci kasir tersebut kemudian terdakwa membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang lebih kurang sejumlah Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalamnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang berada di atas meja kasir, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mess karyawan lalu mengambil 1 (satu) set Playbox berisi televisi merk Faws warna hitam, playstation 3 warna hitam dan 2 buah stik playstation. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Dimas Mulia kemudian terdakwa membawa bararang-barang tersebut ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Uang senilai Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada didalam laci kasir, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Z1 Pro warna biru tua dengan nomor Imei 1: 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421 dan 1 (satu) Set Playbox berisi Televisi merk FAWS warna Hitam, Playstation 3 warna hitam dan 2 buah stick Playstation adalah milik saksi Dimas Mulia dan bukan milik Terdakwa yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut di atas saksi Dimas Mulia mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 7.293.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MUKHAMAD KHOIRUL NASIK BIN SUTIKNO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



- 1) 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421;
- 2) 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merk FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation;
- 3) 1 (satu) batang sumpit yang terbuat dari besi warna silver
- 4) 1 (satu) buah alat kasir atau cash drawer merk EPPOS warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam nomor imei 1 : 863827044037283 dan nomor imei 2 : 863827044037291

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi Dimas Mulia

- 6) 1 (satu) buah sepatu merek ERONS dengan warna hitam putih;
- 7) 1 (satu) buah celana jeans merk ELDEST MAN dengan warna biru navy;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan msyarakat ;

keadaan yang meringankan :

- Bahwa telah terjadi restoratif justice dengan korban dan kerugian yang dialami korban telah diganti oleh terdakwa sehingga terjadi perdamaian dipersidangan dengan di saksikan oleh Penuntut Umum;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMAD KHOIRUL NASIK BIN SUTIKNO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa **MUKHAMAD KHOIRUL NASIK BIN SUTIKNO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **MUKHAMAD KHOIRUL NASIK BIN SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 Pro warna biru tua nomor imei 1 : 865992048126439 dan nomor imei 2 : 865992048126421;
 - b. 1 (satu) set Playbox berisi Televisi merk FAWS warna hitam,Plastation 3 warna hitam dan 2 buah stick playstation;
 - c. 1 (satu) batang sumpit yang terbuat dari besi warna silver
 - d. 1 (satu) buah alat kasir atau cash drawer merk EPPOS warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam nomor imei 1 : 863827044037283 dan nomor imei 2 : 863827044037291

Dikembalikan kepada saksi Dimas Mulia

- f. 1 (satu) buah sepatu merk ERONS dengan warna hitam putih;
- g. 1 (satu) buah celana jeans merk ELDEST MAN dengan warna biru navy;

Dikembalikan kepada terdakwa

8. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari senin, tanggal 22 Desember 2025, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)